

בשיעור הקודם למדנו על שמאי, היום נתמקד בהלל.
הלל מכניס רוח חדשה להלכה. הוא משנה את ההתייחסות למערכת ההלכתית, ולמעשה עד היום המערכת מתנהגת בצורה של הלל. התפיסה הזאת מקוממת, היא מתריסה, ולפעמים קשה להבין אותה, אבל אפשר להבין ממנה קצת את הלך הרוח הדתי.
נחזור קצת אחורה במקורות:

מקור 19

בליל הסדר - שהוא לילה מאוד משמעותי, הלילה של יציאת מצריים - הקב"ה מנסה לעצב לנו בזיכרון הלאומי את הלילה הזה. המצווה הכי בסיסית בלילה הזה היא והגדת לגנך - אנחנו צריכים לשבת עם הילדים ולספר להם את הסיפור, כי זו הדרך שהייתה להעביר את העניין הזה מדור לדור. לכן יש בלילה הזה הרבה סממנים חיצוניים שגורמים לילדים לשאול שאלות. לכן יש מצווה מהתורה לאכול בלילה הזה שלושה דברים (ארבעה עם מחשיבים גם את היין), והם:

1. פסח: קורבן הבשר שהקריבו בפסח, שבסופו של דבר חזר לבעליו והיו אוכלים אותו עד חצות. את הבשר הזה היו אוכלים בירושלים, בקדושה ובטהרה.

2. מצה

3. מרור

בגלל ששלושת הדברים האלו הם דברים מאוד חשובים ובסיסיים, חכמים תיקנו לכל אחד מהם ברכה. צריך לאכול מכל אחד מהם כמות מסוימת בפרק זמן מסוים.
אנחנו אוכלים כל אחד מהם בנפרד, אבל הלל דרש את הפסוק. בפסוק שמדבר על קרבן הפסח כתוב על פצות ופרורים יאכלוהו - הכוונה ביחד עם המצה והמרור. השאלה היא עד כמה ביחד? הלל דרש שאוכלים את כולם ממש ביחד - כמו סנדוויץ'. אבל זה יוצר בעיה עם הברכות - אם אוכלים את הכל ביחד, מה עושים עם הברכות?
לכן מה שאנחנו עושים זה לברך ולאכול על כל דבר בנפרד, ואז זכר למה שהלל הזקן היה עושה (וזה גם כתוב בהגדה) אנחנו עושים כורך.

מקור 20

גם כאן רואים דרשה של הלל, אבל המקור הזה הרבה יותר כבד ומורכב.
דרש הלל הזקן לשון הדין - הכוונה ב"לשון הדיוט" זה לשון פשוטה, שפת העם. אבל זהו בכל זאת מקור מורכב, שצריך בשבילו רקע היסטורי ומשפטי.
כשהיו בני אלכסנדריה מקדשין נשים - הסיפור מתחיל בעיר אלכסנדריה במצרים. זו הייתה עיר הלניסטית, ייסדו אותה המלכים היווניים/מצרים, וישבו שם יהודים שהיו מבוססים מאוד, סוחרים עשירים. זו הייתה קהילה פלורליסטית ופתוחה, חשופים לעולם הגדול ולתרבות ההלניסטית. מכיוון שמדובר שאנשים עשירים, יש רצון גם מצד ההורים וגם מצד הילדים למצוא שידוכים מאותה קבוצת עושר. השידוכים היו לא רשמיים ונקבעו ע"י ההורים, לפעמים בגיל מאוד צעיר, והאפשרויות של הצעירים היו מוגבלות.
היו הרבה זוגות ששודכו בגיל צעיר, אבל לא תמיד זה היה נראה כל כך לחתן ולכלה, ולפעמים אחרי הקידושין, ממש לפני הנישואים עצמם, הם היו מנסים לשבור את השידוך ולהתחתן עם אנשים אחרים.
היום הקידושין מתבצעים ממש לפני הנישואין, אבל באותה תקופה הם היו מתבצעים שנה לפני, ולאחר הקידושין הכלה הייתה אסור על כל העולם. זה אומר שאם היא רוצה לנתק את הזיקה המשפטית בינה לבין המקדש - היא צריכה גט (גט לחומרא).

בכל אופן, בשלב הזה אם הכלה בורחת, המשפחה מתוודעת לרצון של הכלה לבטל את הקידושין. המשפחה בדרך כלל היתה מבטלת את השידוך - אבל הכלה לא הייתה מקבלת גט. הקהילה חיה בסדר עם זה, אבל בשלב מסויים החכמים רצו להכריז על הילדים שלהם בתור ממזרים¹. זה יוצר בעיה מאוד חמורה, כי ממזר מוליד ממזרים, ואפשר לפתור את זה רק עם נישואין לעבד משוחרר/שפחה משוחררת, או לגר/גיורת. היום מה שמנסים לעשות זה במקום לקבוע ממזרות צריך לנסות להגן על הילד, ולצורך כך צריך למצוא כל מיני פגמים בנישואים כדי לבטל אותם בדיעבד.

נחזור להלל - הוא לא יכל לשאת את המחשבה שהחכמים יכריזו על כך כך הרבה אנשים כממזרים, ואומר להם להראות לו את כתובות של אימותיהם. למה הוא לא ביקש את הכתובה של הנשים שלהם? יכול להיות שזה בגלל שהכתובה זה שטר חוב שהבעל נותן לאישה, ולכן הנשים לא יוותרו על הכתובה כל כך בקרוב. בכל אופן, בכתובות היה כתוב "כשתכנסי לביתי תהוי לי לאנתו כדת משה וישראל" - אבל במקרה שלנו האשה לא נכנסה לביתו של זה שקידש אותה - ולכן לכל מה שקרה אין תוקף, כי קידושין זה אקט משפטי שנועד להסתיים בנישואין, אבל אם הם לא מסתיימים בנישואין - מה זה שווה? אז אם הכל מתבטל, זה אומר שהכלה הייתה בעצם פנויה כל הזמן הזה, ולכן אין בעיה.

החכמים התנגדו להלל, ואמרו שזה יוצר תקדים שמתיר לבטל קידושין בלי גט לחומרא. בסופו של דבר הלל הסכים לעשות את זה באופן חד פעמי כדי להתיר את הממזרים - אבל מכריז שמפה והלאה לא יהיה את זה, ואם לא יתנו גט לחומרא הילד יהיה ממזר.

בסופו של דבר, בגלל סיטואציות כאלה, הצמידו את הקידושין והנישואין ועשו אותם ביחד - אבל זה לא היה רק בגלל הסיפור הזה, אלא בגלל כל מיני סיפורים בסגנון הזה.

המקור הזה מראה את כוחו של הלל, שהסתכן בביקורת ציבורית למען הילדים שלא יהיו ממזרים.

¹ממזר זה ילד של אשה נשואה שלא מבעלה. עם היא לא רווקה/גרומה/אלמנה, הילד כשר.